

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 906/2531 นาง วิภา ราสันเทียะ กับพวก
นาย หยุต รอด สาลี

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 23, มาตรา 174 (2)

ศาลชั้นต้นสั่งให้จำเลยนำส่งสำเนาคำร้องขอให้ไต่สวนคำร้องขออุทธรณ์อย่าง
คนอนาถาใหม่ให้โจทก์ภายใน 7 วัน มิฉะนั้นถือว่าทิ้งคำร้อง จำเลยมิได้นำส่ง
เป็นการเพิกเฉยไม่ดำเนินคดีภายในเวลาตามที่ศาลเห็นสมควรกำหนดถือว่าจำเลย
ทิ้งคำร้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174(2) แม้จำเลยจะ
มิได้จงใจทิ้งคำร้องก็ไม่มีกฎหมายให้ศาลยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้

จำเลยกล่าวในคำร้องขอขยายระยะเวลาวางเงินและในฎีกาว่าขอให้ศาลกรุณา
สั่งขยายระยะเวลาการวางเงินที่จำเลยต้องเสียแทนโจทก์และค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์
ต่อไป ดังนี้ หาใช่คำร้องขอขยายระยะเวลาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 23 ซึ่งเป็นเรื่องที่จะทำได้เมื่อมีพฤติการณ์พิเศษไม่ แต่เป็นเรื่องขอให้
ศาลฎีกาใช้อำนาจทั่วไปที่มีอยู่กำหนดเวลาชำระค่าธรรมเนียมให้ใหม่.

กรณีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและรับเงินค่าที่ดินที่
ค้างอยู่ หากจำเลยไม่โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินก็ให้จำเลยคืนเงินทั้งหมดและชำระค่าเสีย
หายศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยใช้เงิน 47,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยให้โจทก์ จำเลย
ยื่นคำร้องขออุทธรณ์อย่างคนอนาถาศาลชั้นต้นสั่งให้จำเลยนำส่งสำเนาคำร้องภายใน

7 วันมิฉะนั้นถือว่าทั้งคำร้องจำเลยไม่นำส่งภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดศาลชั้นต้นจึงสั่งว่า จำเลยทั้งคำร้องขออุทธรณ์อย่างอนาถาให้จำเลยนำค่าฤชาธรรมเนียมมาวางศาลภายใน 3 วันมิฉะนั้นถือว่าไม่พอใจอุทธรณ์ จำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นไต่สวนว่าจำเลยมิได้จงใจทั้งคำร้องขอให้ศาลไต่สวนคำร้องขออุทธรณ์อย่างอนาถาใหม่และขอขยายระยะเวลาวางเงินค่าฤชาธรรมเนียมและค่าขึ้นศาลในชั้นอุทธรณ์

ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้องทั้งสองฉบับ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยนำค่าฤชาธรรมเนียมที่ใช้คืนโจทก์และค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์มาวางศาลภายในกำหนด 7 วันนับแต่วันทราบหรือถือว่าได้ทราบคำสั่งนี้นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำสั่งศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกาและขอขยายระยะเวลาวางเงิน

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าศาลชั้นต้นได้สั่งให้จำเลยนำส่งสำเนาคำร้องขอให้ไต่สวนคำร้องขออุทธรณ์อย่างอนาถาใหม่ให้โจทก์ภายใน 7 วันมิฉะนั้นถือว่าทั้งคำร้องปรากฏว่าจำเลยมิได้นำส่งก็เป็นการเพิกเฉยไม่ดำเนินคดีภายในเวลาตามที่ศาลเห็นสมควรกำหนดจึงเป็นการทั้งฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174 (2) ที่จำเลยอ้างว่าจำเลยไม่จงใจทั้งคำร้องนั้นเห็นว่ากรณีจำเลยมิได้จงใจทั้งคำร้องนั้นไม่มีกฎหมายให้ศาลยกขึ้นพิจารณาใหม่ได้ที่ศาลชั้นต้นสั่งว่าไม่มีเหตุผลที่จะต้องทำการไต่สวนอีกให้ยกคำร้องจึงชอบแล้ว

สำหรับการขยายระยะเวลาให้จำเลยนำเงินค่าฤชาธรรมเนียมและค่าขึ้นศาลมาวางศาลนั้น จำเลยกล่าวในคำร้องขอขยายระยะเวลาวางเงินและในฎีกาว่าขอให้กรุณาสั่งขยายระยะเวลาการวางเงินที่จำเลยต้องเสียแทนโจทก์และค่าขึ้นศาลชั้น

อุทธรณ์ต่อไป เห็นว่าแม้ในฎีกาของจำเลยจะเรียกว่าขอขยายระยะเวลาแต่คงไม่ได้
หมายความว่าถึงการขยายระยะเวลาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 23 ซึ่งเป็นเรื่องที่จะทำได้เมื่อมีพฤติการณ์พิเศษจำเลยมีความประสงค์เพียง
ว่าขอให้ศาลฎีกาใช้อำนาจทั่วไปที่มีอยู่กำหนดเวลาชำระค่าฤชาธรรมเนียมให้ใหม่
ด้วย ฯลฯ

พิพากษายืนค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นฎีกาให้เป็นพับหากจำเลยติดใจจะอุทธรณ์
คำพิพากษาศาลชั้นต้นต่อไปก็ให้นำค่าฤชาธรรมเนียมและค่าขึ้นศาลมาชำระต่อศาล
ชั้นต้นภายในกำหนด 15 วันนับแต่วันฟังคำพิพากษานี้.

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เฉลิม การปลื้มจิตต์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>